Conf. cu originalul

ROMANIA

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi și infrastructură

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro

Data: 04.10.2023

Nr. 4c-4/223

PROCES-VERBAL

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru transporturi și infrastructură din data de 4 octombrie 2023

Comisia pentru transporturi și infrastructură și-a desfășurat lucrările ședinței în data de **4 octombrie 2023**.

La ședința organizată în data de 4 octombrie 2023 și-au înregistrat prezența următorii deputați: Drulă Cătălin (USR), Andrei Alexandru-Ioan (PNL), Banias Mircea-Marius (PNL), Marian Mina (PSD), Mircea Florin (PSD), Amet Varol (Minorități Naționale), Benedek Zacharie (UDMR), Laurențiu-Daniel Marin (PSD), Acatrinei Dorel-Gheorghe (AUR), Emil Florin Albotă (PSD), Marian Crușoveanu (PNL), Folescu Cornel-Vasile (PSD), Lorincz Stefan-Iulian (USR), Dumitru-Lucian Lungoci (PSD), Cristian-Paul Ichim (Neafiliați), Lazăr Ion-Marian (USR), Paraschiv Rodica (PSD), Cristina-Camelia Rizea (Neafiliați), George Șișcu (PNL), Toma Vasilică (PSD).

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea:

- Ministerului Transporturilor si Infrastructurii: domnul Ion Popa, secretar de stat, doamna Cebanu Mirela, director, doamna Mihaela Al-Bashtawi, consilier, domnul Mircea Apostol, șef departament și doamna Oana Cristescu, consilier în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.);

- Ministerului Afacerilor Interne: domnul Gheorghe Sorescu, subsecretar de stat, doamna Maria Dragnea, șef serviciu și domnul Alexandru Popa, ofițer specialist, Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.);
- Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.): doamna Dobrica Simona, șef serviciu, domnul Dumitrescu Dorin, specialist asigurări
- Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.): domnul Vasile Ștefănescu și domnul Dan Minoiu;
- Public Affairs Solutions: domnul Codrut Cîrligeanu, Senior Government Relations Associate.

Lucrările ședinței au fost conduse de președintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:

1. **PLx 540/2023 –** Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2023 pentru modificarea art.41 alin.(11) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii;

2. **PLx 541/2023 –** Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

3. **Plx 118/2020 -** Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;

4. **Plx 88/2022 -** Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal;

5. **PLx 437/2023 -** Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

6. **PLx 468/2023 -** Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru întărirea disciplinei autorizării construcţiilor;
7. **PLx 523/2023 -** Proiect de Lege privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră.

La începutul ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a solicitat confirmarea întrunirii cvorum-ului necesar pentru desfășurarea ședinței. Cvorum-ul fiind îndeplinit a început desfășurarea ședinței.

Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot aprobarea ordinii de zi. Nefiind observații sau propuneri din partea membrilor comisiei cu privire la structura ordinii de zi, aceasta a fost aprobată în unanimitate.

La **primul punct al ordinii de zi (PLx 540/2023),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de Lege. Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Ion Popa, secretar de stat și doamnei Mirela Cebanu, director, din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului. Doamna Mirela Cebanu a mentionat faptul că prin proiectul aflat în dezbatere se are în vedere modificarea art. 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, în sensul extinderii aplicabilității articolului care se referă la efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru infrastructura de transport. Astfel, în prezent, acest articol este aplicabil doar pentru infrastructura rutieră și feroviară, iar prin noul proiect se crează cadrul legal astfel încât să fie extinsă sfera de aplicabilitate la întreaga infrastructură de transport, inclusiv cea navală, aeriana și de metrou.

Ulterior, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot a unui **raport preliminar de adoptare** a proiectului de lege, **rezultatul votului fiind de unanimitate pentru.**

La **al doilea punct al ordinii de zi (PLx 541/2023),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de Lege. Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Mircea Apostol, șef departament în cadrul C.N.A.I.R., în vederea expunerii punctului de vedere cu privire la proiectul de Lege dezbătut. Acesta a

declarat că prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2023 au fost instituite o serie de măsuri în sarcina administratorului drumurilor pornind de la prevenirea riscului căderii arborilor pe partea carosabilă. În plus, mai există obligația notificării proprietarilor sau administratorilor terenurilor în vederea luării de măsuri de extragere și tăiere a arborilor pentru a se evita pericolul căderii accidentale a acestora. De asemenea, există în sarcina administratorului drumurilor și obligația degajării imediate a arborilor în situația în care aceștia sunt căzuți pe partea carosabilă si transportării acestora la un ocol silvic. Prin aceast act normativ s-a urmărit crearea unei metodologii prin care să fie implicați toți factorii decidenți, atât cei de la nivelul ocolului silvic, cât și proprietarii de terenuri sau administratorii drumurilor.

Domnul deputat Benedek Zacharie a ținut să completeze cele spuse cu faptul că din punctul acestuia de vedere tot timpul se încearcă a se da vina pe altcineva. A adăugat că există drumuri naționale unde serviciile de toaletare și curățare a copacilor sunt realizate în condiții de trafic intens, în timpul săptămânii și nu în timpul weekend-ului. În aceste condiții, pentru disconfortul creat participanților la trafic, administratorul drumului nu plătește nimic. În schimb, a mai adăugat acesta, dacă un șofer nu observă un semn de circulație și intră pe un drum blocat, trebuie să plătească amendă pentru asta. Domnul deputat Benedek Zacharie a încheiat prin a întreba ce măsuri ia C.N.A.I.R. astefl încât în perioada de iarnă să se poată circula cu o viteza medie de 60-70 km/h, indiferent de condițiile meteo.

Domnul Mircea Apostol a intervenit și a declarat că toate acțiunile de dezăpezire se fac în baza unor normative.

Domnul președinte Cătălin Drulă a adăugat faptul că în anul 2021, în perioada în care a îndeplinit funcția de ministru al transporturilor și infratsructurii, a pilotat un contract de lucrări de întretinere care s-a aplicat pe drumul național DN6 și care presupunea obligativitatea efectuării lucrărilor pe parcursul nopții și aplicarea marcajelor imediat după terminarea acestora. Acest contract este dat drept exemplu pentru buna funcționare a traficului pe parcursul lucrărilor de întreținere efectuate de C.N.A.I.R.

Domnul președinte a continuat prin supunerea la vot a unui **raport preliminar de adoptare** a proiectului de lege, rezultatul fiind de **unanimitate pentru.**

La **al treilea punct al ordinii de zi (Plx 118/2020),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al propunerii legislative. În continuare, prședintele comisiei a oferit cuvântul doamnei Dobrica Simona, șef serviciu în cadrul A.S.F., în vederea expunerii punctului de vedere cu privire la propunerea legislativă supusă dezbaterii. Aceasta a menționat că A.S.F. nu susține propunerea legislative, din mai multe motive, unul dintre acestea fiind faptul că nu poate fi impus un preț de referință.

În concluzie, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot un **raport preliminar de respingere, rezultatul votului fiind de adoptare cu majoritate de voturi (5 abțineri și 14 voturi pentru).**

La **al patrulea punct al ordinii de zi (Plx 88/2022),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al propunerii legislative. În continuare, președintele comisiei a oferit cuvântul domnului deputat Mihai Botez, în calitate de inițiator, în vederea prezentării propunerii legislative supusă dezbaterii, precum și a amendamentelor pe care le are la acest proiect de act normativ. Acesta a continuat prin a menționa că a inițiat propunerea legislativă deoarece în ultimii ani România a rămas în topul european cu cea mai ridicată rată de accidente rutiere, dar și în privința utilizării tehnologiei de înregistrare și posibilității de a fi puse la dispoziția organelor de poliție. Sistemul propus este utilizat la scara largă și în alte state europene, inclusiv în Marea Britanie, acolo de unde s-a inspirat si elaborarea propunerii legislative dezbătute.

În continuare, domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Gheorghe Sorescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acesta a solicitat amânarea dezbaterii propunerii legislative, motivând primirea în termen scurt a amendamentelor depuse de domnul deputat Mihai Botez.

În consecință, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot **amânarea dezbaterii** propunerii legislative, **rezultatul votului fiind de majoritate pentru (2 voturi împotrivă și 17 voturi pentru).**

La **al cincilea punct al ordinii de zi (PLx 437/2023),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de Lege.

Din cauza lipsei reprezentanților Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot **amânarea dezbaterii** acestui punct, **rezultatul votului fiind de unanimitate pentru.**

La **al șaselea punct al ordinii de zi (PLx 468/2023),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de Lege.

Din cauza lipsei reprezentanților Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot **amânarea dezbaterii** acestui punct, **rezultatul votului fiind de unanimitate pentru.**

La **al șaptelea punct al ordinii de zi (PLx 523/2023),** domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de Lege.

Din cauza lipsei reprezentanților Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot **amânarea dezbaterii** acestui punct, **rezultatul votului fiind de unanimitate pentru.**

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt și nici subiecte pe ordinea de zi a ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a declarat ședința închisă.

PREȘEDINTE,	**SECRETAR,**
Cătălin DRULĂ	**Zacharie Benedek**

Anca Lazăr, consilier